RELATOR	**: MIN. GILMAR MENDES**
PACTE.(S)	: CARLOS EDUARDO CAMPOCI NUNES
IMPTE.(S)	: THAIS BARAO
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO: Trata-se de *habeas corpus* impetrado por Thais Barao, em favor de Carlos Eduardo Campoci Nunes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no RHC 246.508/SP, assim ementado:

> "DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. CONTEMPORANEIDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
>
> 1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é admissível quando persistirem os requisitos do art. 312 do CPP, sendo suficiente a indicação de que remanescem os motivos do decreto original, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP.
>
> 2. É inviável a reiteração de pedido anteriormente analisado por esta Corte Superior, obstando o conhecimento quando idêntica pretensão já foi apreciada.
>
> 3. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos ensejadores da medida, sendo desimportante o tempo decorrido desde o fato, desde que presentes os requisitos legais.
>
> 4. É compatível a manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.
>
> 5. A compatibilização do regime e da custódia cautelar deve ocorrer mediante expedição de guia de execução

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 69B5-6256-CCA0-5ECE e senha 5B37-D9CB-5A19-26D3

> provisória pelo Juízo da execução, com as adequações necessárias.
>
> 6. Agravo regimental improvido." (eDOC 6)

Narra a impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, *caput,* da Lei 11.343/2006), e à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. (eDOC 3).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem de *habeas corpus* (eDOC. 4).

O ministro relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso ordinário (eDOC 5). A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental (eDOC. 6).

Nesta Corte, alega a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva quando imposto o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Aduz que a imposição da prisão preventiva não apresenta fundamentação idônea, nem demonstra o perigo decorrente da liberdade do paciente.

Pleiteia a concessão da ordem de *habeas corpus* para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas.

É o relatório.

Decido.

Transcrevo trechos do acórdão impugnado, que bem delimita a controvérsia:

> "Ademais, em relação à manutenção da prisão preventiva, assim constou na sentença condenatória (fl. 60):
>
> Por estarem presentes os requisitos do art. 312 do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 69B5-6256-CCA0-5ECE e senha 5B37-D9CB-5A19-26D3

> CPP, **não reconheço ao réu o direito de recorrer em liberdade** (art. 387, parágrafo único, c/c art. 312, ambos do CPP), já que evidenciada completamente autoria e materialidade, conforme discriminado na fundamentação, havendo risco de que venha novamente a delinquir enquanto não cumpra a pena. Há evidente **perigo social decorrente da demora em se aguardar a tutela jurisdicional definitiva**, atentando-se contra a ordem pública, mesmo considerando o término da instrução. Assim, dos elementos produzidos, conclui-se que o acusado ostenta risco à ordem pública, devendo permanecer encarcerado para a proteção da sociedade. Ante o exposto e com fulcro nos artigos 311, 312, 313 e 387, parágrafo único, todos do CPP, **nego-lhe o direito de recorrer em liberdade**.

Acerca do assunto, esta Corte Superior fixou entendimento de que:

> [...] a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma (AgRg no RHC n. 187.138/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023).

Nesse contexto, não há falar em ilegalidade a ser sanada, sobretudo porquanto, na sentença, ficou registrado que persistem os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva.

Embora no referido habeas corpus o acórdão seja diverso

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 69B5-6256-CCA0-5ECE e senha 5B37-D9CB-5A19-26D3

> do impugnado no presente recurso, a questão relativa à ausência de fundamentos da prisão preventiva já foi analisada, não havendo ilegalidade a se reconhecer. Ademais, ao que consta dos autos, o título judicial que atualmente dá suporte à prisão preventiva é a sentença, cujos fundamentos remetem ao decreto prisional originário, o qual, por sua vez, já foi analisado à saciedade no julgamento do HC n. 1.054.203/SP. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração do pedido, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." (eDOC. 6).

Observo que a sentença condenatória fixou o regime semiaberto, tendo o Juízo de origem valorado negativamente a culpabilidade do paciente na primeira fase da dosimetria, em razão da *"quantidade elevada de entorpecentes apreendidos em poder do acusado"*, isto é, (***30 porções a granel e 06 porções individuais de cocaína, com peso superior a 750 gramas***) (eDOC. 3, p. 9).

Ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o magistrado de primeiro grau consignou a existência de "*evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar a tutela jurisdicional definitiva*" (eDOC 3, p. 11).

Sobre o tema, ambas as Turmas desta Corte reconhecem, **como regra**, a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade, com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, *verbis*:

> "*HABEAS CORPUS* – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. **A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado,**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 69B5-6256-CCA0-5ECE e senha 5B37-D9CB-5A19-26D3

> **resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório**." (HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, **Primeira Turma,** DJe 4.9.2020);
>
> "AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE.** PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (HC 185.181 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, **Segunda Turma**, DJe 6.7.2020).

Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência que determina a provisoriedade das medidas cautelares e à realidade fática que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra**, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, o que não é o caso dos autos.**

Ante o exposto, **concedo, de ofício, a ordem de *habeas corpus*** (RISTF, art. 192), para **revogar a prisão decretada em desfavor do paciente**, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a **imposição das seguintes medidas cautelares diversas** da prisão, na forma do art. 319 do CPP:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 69B5-6256-CCA0-5ECE e senha 5B37-D9CB-5A19-26D3

a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;

b) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e

c) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.

Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao Juízo da origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.

Comunique-se imediatamente.

Publique-se.

Brasília, 28 de outubro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES

Relator

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 69B5-6256-CCA0-5ECE e senha 5B37-D9CB-5A19-26D3